

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....

LC3060

Tocache;

29 NOV 2023

Vistos: los documentos que se adjuntan

CONSIDERANDO:

Que, con VIR-2023024664, presentado por el docente Napoleón Máximo Vega Sifuentes, donde solicita el otorgamiento de las bonificación personal no pagadas desde el 15 de abril de 1993 hasta el 25 de noviembre de 2012, beneficio adicional por vacaciones desde el 15 de abril de 1993 hasta el 25 de noviembre de 2012 y el pago del incremento salarial otorgado por el decreto Ley N° 25981; no pagadas desde el 15 de abril de 1993 hasta el 25 de noviembre de 2012.

Que, se verifica el informe escalafonario N° 840-2023 de fecha 26.10.2023 emitido por el área de Escalafón de la UGEL Tocache, que determina que el docente se ha nombrado desde el 15.04.1993 y ha cesado el 31.12.2022 y laboró como profesor de aula y director, por lo que se detalla de los beneficios solicitados.

- a) EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN PERSONAL, equivalente al 2% de la remuneración total, se encuentra establecida en el artículo 52° de la Ley del profesorado y se computa sobre la remuneración básica por año; sin embargo, al entrar en vigencia la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial deja sin efecto todas las leyes anteriores del magisterio; respecto a esta bonificación magisterial, ha venido percibiendo mensualmente en la continua de pagos o planilla de remuneraciones , y registra en el rubro bonificación personal, en el tiempo que estuvo vigente la citada norma, por lo tanto, no le corresponde.
- b) BENEFICIO ADICIONAL POR VACACIONES, equivalente a una remuneración básica, estaban amparadas por el Art. 218° del Decreto Supremo N°19-90-ED Reglamento de la Ley N°24029 Ley del profesorado modificada por Ley N°25212, a la entrada en vigencia de la Ley N°29944 Ley de la Reforma Magisterial, se encuentra contemplado en el Art. 146° del reglamento aprobado con Decreto Supremo N°004-2013-ED. Así mismo en el Art. 66° del mismo cuerpo legal establece el periodo de vacaciones.

Que, de lo señalado, la bonificación personal y el beneficio adicional por vacaciones, que se otorgaba al personal comprendido en la Ley del Profesorado, Ley N° 24029 y su modificatoria la ley N° 25212, se ha reconocido y otorgado de acuerdo al marco legal vigente tomando como base de cálculo la remuneración básica establecido por el D.S. 028-89-PCM y el D.S N° 051-91-PCM.

- a) EL PAGO DEL INCREMENTO SALARIAL OTORGADO POR EL DECRETO LEY N°25981, Con fecha 23 de diciembre de 1992, se publicó el Decreto Ley 25891 en cuyo artículo 2° señala un incremento de remuneraciones del 10%, a los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones se encontraban afectas a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre del 1992, tendrán derecho a percibir un incremento de remuneraciones a partir del 01 de enero de 1993. El monto de este aumento será equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del mes de enero de 1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI. Posteriormente, el Decreto Supremo Extraordinario N°043-93-PCM, estableció en su artículo 2° que lo dispuesto por el Decreto Ley N°25981, no comprende a los organismos del Sector Público que financian sus planillas con cargo a la fuente del Tesoro Público"; por su parte, la Ley N°26233 derogó el Decreto Ley N°25981 estableciendo en su única disposición final lo siguiente: "Los trabajadores que por aplicación del Artículo 2° del Decreto Ley N°25981, obtuvieron un incremento de sus remuneraciones a partir del 01 de enero de 2003, continuarán percibiendo dicho aumento", dicho pago fue aplicable en el periodo en el que el referido dispositivo legal estuvo vigente y no con posterioridad.

De acuerdo a la Ley de Presupuesto Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 en su Artículo 6, establece:

LC3060

"Ingresos del personal"

Se prohíbe en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Contraloría General de la República, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, universidades públicas, y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas".



Que, con Nota de Coordinación N° 392-2023-GRSM/DRE/UGA/GRRHH de fecha 24 de noviembre del 2024, emitido por la Econ. Rocío del Pilar Valles Rojas – Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humano, CUMPLE con trasladar los expedientes de referencia y precedentes adjuntos (Solicitudes: Napoleón Máximo VEGA SIFUENTES y Ever Segundo FASANANDO RIDRIGUEZ) se encuentran en trámite sus expedientes de cumplimiento de las resoluciones que reconocen el pago de Bonificación personal pagadas desde 1993 hasta 2012), Sucesivamente el otro trámite por concepto de preparación de clases. Ambos casos se resuelven a improcedente, siendo necesario que su despacho, emita las siguientes acciones a esta dependencia Administrativa, para proceder a proyectar el acto resolutorio (ambos casos) declarando la IMPROCEDENCIA: Emitir MEMORANDO autorizando la improcedencia al trámite solicitado por el r. Napoleón Máximo Vega Sifuentes.

Que, con Memorando N° 1216-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 24 de noviembre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DECLARANDO IMPROCEDENTE** la solicitud del sr. NAPOLEON MAXIMO VEGA SIFUENTES, por lo expuesto en el análisis del INFORME N° 104-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/UGA/RRHH/DEUDAS - SOCIALES..

De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2744; la Ley 31638, Ley de Presupuesto Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido presentado por el sr. NAPOLEON MAXIMO VEGA SIFUENTES, acerca de la solicitud otorgamiento de las bonificación personal no pagadas desde el 15 de abril de 1993 hasta el 25 de noviembre de 2012, beneficio adicional por vacaciones desde el 15 de abril de 1993 hasta el 25 de noviembre de 2012 y el pago del incremento salarial otorgado por el decreto Ley N° 25981; no pagadas desde el 15 de abril de 1993 hasta el 25 de noviembre de 2012.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,



Dr. Carlos Pereyra Araujo
DIRECTOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

CPA/DEUGEL
SVYA/JA
RPVR/GRRHH
MCPD/PROYEC-UGEL